

Nr. 175 Abschließende Behandlung der Entwürfe einer Erbhofrechtsverordnung und einer Erbhofverfahrensordnung. 14.–24. November 1936

Beginn:
Beginn:

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Schäfer an Staatssekretär Freisler. 16. November 1936

R 22/2199, Bl. 153–155

Betrifft: Vorbereitung der Besprechung über die Verordnungen zum Erbhofrecht.

Die anliegenden Entwürfe der Erbhofrechtsverordnung¹ und der Erbhofverfahrensordnung² sind das Ergebnis einer bis weit in das Jahr 1935 zurückreichenden Arbeit³. Ausgangspunkt war die bei der weiteren Anwendung des Reichserbhofgesetzes⁴ in der Praxis hervorgetretene Notwendigkeit, eine Reihe von Fragen gesetzgeberisch zu regeln. Das führte zu Anfang dieses Jahres zur Aufstellung eines Entwurfes einer Vierten Durchführungsverordnung zum Reichserbhofgesetz. Dieser Entwurf enthielt den Niederschlag zahlloser Besprechungen der Sachbearbeiter beider Ministerien. Am 2. April 1936 wurde – nach Vortrag bis zum Herrn Minister⁵ – der Entwurf zum Gegenstand einer abschließenden Besprechung gemacht, die unter dem Vorsitz von Herrn Ministerialdirigenten Dr. Schäfer im Reichsjustizministerium stattfand und an der vom Reichsernährungsministerium auch Herr Ministerialdirektor Dr. Saure teilnahm⁶.

Den bei dieser Besprechung hervorgetretenen Änderungswünschen wurde in der Folge – im Rahmen der durch die Weisungen des Herrn Ministers gezogenen Grenzen – durch die Aufstellung eines berichtigten Entwurfs Rechnung getragen. Im Verlaufe der Arbeit ergab sich die Gefahr, daß das anfänglich sehr übersichtlich und auch dem Bauern verständlich gefaßte Erbhofrecht durch die Verteilung auf ein Gesetz, vier zeitlich aufeinander folgende größere Verordnungen und mehrere verstreute Anordnungen und Verwaltungsbestimmungen, besonders durch die hierdurch notwendig gewordenen wiederholten Verweisungen und Abänderungen an Klarheit und Verständlichkeit einbüßen könnte. Es mußte verhindert werden, daß das Erbhofrecht in seiner weiteren Entwicklung etwa den Weg des Schuldenregelungsrechts ginge⁷. Aus diesem Streben entstand im Reichsjustizministerium der auch vom Reichsernährungsministerium begrüßte Gedanke, nicht eine weitere (4.) Durchführungsverordnung zu erlassen, vielmehr ein größeres Ordnungswerk, das neben den notwendig gewordenen neuen Vorschriften alles enthalten sollte, was bisher den Inhalt der verschiedenen zum REG erlassenen Durchführungsvorschriften bildete, die dann gleichzeitig aufgehoben werden könnten⁸. Alle Bestimmungen, wurden ihrem sachlichen Inhalt nach in

¹ EHRV, Entwurf von Anfang Nov. 1936 in: R 22/2198, Bl. 143–187.

² EHvFO, analoger Entwurf ebd. Bl. 264–348.

³ Aktenmaterial zu den Verhandlungen des federführ. RJuM mit dem REM über eine Novellierung des Erbhofrechts seit Aug. 1935, zunächst i. d. F. von DVOn zum *ReichserbhofG* (REG), in: R 22/2196. Allgemein zur Reform s. SALDERN, Mittelstand, S. 72–74.

⁴ REG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3; s. GRUNDMANN S. 39–53.

⁵ Franz Gürtner.

⁶ Vm. des EHGR Hopp über diese Besprechung in: R 22/2196, Bl. 442–449.

⁷ Zum *Gesetz zur Regelung der landwirtschaftl. Schuldverhältnisse* vom 1. 6. 1933 (RGBl. I S. 331; s. ARH I/1, Nr. 150 P. 2) war mittlerweile die 8. DVO ergangen (u. Anm. 41).

⁸ Die 1. DVO vom 19. 10. 1933 (RGBl. I S. 749) hatte insbes. Einrichtung und Verfahren der Anerbenbehörden geregelt, die 2. DVO vom 19. 12. 1933 (RGBl. I S. 1096) enthielt wie die 3. DVO vom 27. 4. 1934 (RGBl. I S. 349) eine Vielzahl von Ausführungs- und Übergangsvorschriften.

zwei Gruppen aufgeteilt: Sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche. Die ersten wurden in einem Entwurf einer jetzt als „Erbhofrechtsverordnung“, die letzten in dem einer jetzt als „Erbhofverfahrensordnung“ bezeichneten Verordnung zusammengefaßt.

Diese Entwürfe wurden mit Schreiben vom 30. Juni, 1. und 3. Juli 1936 dem Reichsernährungsministerium zugeleitet⁹. Das Reichsernährungsministerium nahm in einem längeren Schreiben vom 28. Juli 1936 (Anlage I)¹⁰ zu den Entwürfen Stellung, wobei es teilweise früher von ihm schon aufgegebene Gedankengänge wieder aufgriff und bei erheblichen Teilen des Entwurfs wesentliche Abänderungswünsche erhob. Die sich hieran anschließenden Fragen wurden in der Folgezeit im Justizministerium eingehend geprüft, was wegen der dabei auftretenden Überschneidungen mit dem allgemeinen Recht des BGB, der ZPO usw. nur nach Fühlungnahme mit den beteiligten Sachbearbeitern der Abteilung IV¹¹ geschehen konnte. Am 16. Oktober 1936 fand sodann eine erneute Besprechung im Reichsjustizministerium statt, die am 17. und 23. Oktober fortgesetzt und am 2. November 1936 abgeschlossen wurde. Den Vorsitz führte Herr Ministerialdirigent Dr. Schäfer; vom Reichsernährungsministerium war auch Herr Ministerialdirektor Dr. Saure anwesend¹². Diese Besprechungen führten in nahezu allen Fragen zu einer Einigung der beiden beteiligten Ministerien. [...]

Berlin, den 16. November 1936

Sch[äfer]¹³

Sch[äfer]¹⁴ 16/11

V[ogels] 16/11. H[opp] 15/XI.

b.: Verhandlungen des Reichsjustizministerium mit dem Reichsernährungsministerium vom 14. – 20. November 1936

R 22/2199, Bl. 135–136 Vermerk des MR Vogels/RJuM

I. Am Sonnabend, den 14. 11. 36 hat Herr MD Dr. Saure vom Reichsernährungsministerium Herrn StS Dr. Freisler aufgesucht und ihm folgende Anregungen unterbreitet: Der Reichsernährungsminister wolle die Zuständigkeit der Anerbengerichte erweitern dadurch, daß ihnen die im Gesetz zur Sicherung der Landbewirtschaftung¹⁵ vorgesehenen Aufgaben (z. B. Zwangsverpachtung von schlecht bewirtschaftetem Besitz) übertragen würden; hierbei handle es sich stets um erbhoffreien Grundbesitz. Infolgedessen treffe der Name Anerbengericht für Gerichte mit dieser

⁹ R 22/2197, Bl. 230–248, 250, 360–419.

¹⁰ Ebd. Bl. 421–451. Abschrift dieser 31seitigen Stellungnahme mit Marg. Hopps, aus denen sich die Positionen des RJuM ergeben, in: R 22/2198, Bl. 77–106.

¹¹ Abt. IV des RJuM: Bürgerliches Recht, bürgerliche Rechtspflege. Leiter: MD Volkmar.

¹² Vermerke von EHGR Hopp und MR Vogels über diese Besprechungen in: R 22/2198, Bl. 4–30. Danach hatte MD Saure eingangs auf die Eilbedürftigkeit einer Einigung verwiesen: „Er betonte, daß die Angelegenheit besonders im Hinblick auf die beabsichtigten Maßnahmen gegen schlecht wirtschaftende Bauern beschleunigter Erledigung bedürfe. Diese Maßnahmen müßten im Rahmen der Erzeugungsschlacht so bald wie möglich in Angriff genommen werden, um sie noch für die nächste Saatperiode wirksam zu machen. Es sei notwendig, die seit dem Nürnberger Parteitag im Fluß befindliche Erörterung dieser Fragen gesetzgeberisch alsbald zum Abschluß zu bringen. Zu dem Ende November stattfindenden Reichsbauerntag müsse die Neuregelung vorliegen.“ Zu den angedeuteten Zwangsmaßnahmen s. den Entwurf eines „Gesetzes zur Sicherung der Landbewirtschaftung“: Dok. Nrr. 120, 123.

¹³ MD Ernst Schäfer.

¹⁴ MDgt. Leopold Schäfer.

¹⁵ Vgl. o. Anm. 12.

erweiterten Zuständigkeit nicht mehr zu, daher bestehe im REM der Wunsch, den Namen abzuändern in „Bauerngerichte“.

[...]

Herr StS Dr. Freisler hat erklärt, daß er über die Einzelheiten dieser Angelegenheiten nicht unterrichtet sei, ihnen aber nachgehen wolle.

II. Am Montag, den 16. 11. 36 sind die Entwürfe zur EHRV und EHVfO Herrn Min[isterial]Dir[ektor] Schäfer vorgetragen worden in Anwesenheit des Herrn Min. Dirig[enten] Dr. Schäfer durch Min. Rat Dr. Vogels und EHGR Dr. Hopp. Herr Min. Dir. Schäfer billigte die von uns in den Verhandlungen mit dem REM eingenommene Stellungnahme zu den noch offenen Punkten¹⁶.

III. Am Dienstag Vortrag bei Herrn StS Dr. Freisler.

Am Dienstag, den 17. November 1936, vorm. 10 Uhr, sind die beiden Vorordnungsentwürfe Herrn StS Dr. Freisler vorgetragen worden. Anwesend waren Herr Min. Dir. Ernst Schäfer, Herr Min. Dirig. Dr. L. Schäfer, Min. Rat Dr. Vogels und EHGR Dr. Hopp.

Herr StS Dr. Freisler rügte eingangs, daß er bisher verhältnismäßig wenig mit den beiden Verordnungsentwürfen befaßt worden sei. Er habe daher die Verhandlungen mit Herrn Dr. Saure immer nur mit dem Vorbehalt führen können, daß er sich über den Sachverhalt noch unterrichten müsse. Herr Min. Dirig. Dr. Schäfer erwiderte, daß Herr Staatssekretär und die Abteilung II¹⁷ im Laufe des Sommers so stark durch die Strafrechtsreform¹⁸ in Anspruch genommen worden seien, daß eine fortlaufende Unterrichtung über den Verlauf der Erbhofverhandlungen sich nicht habe durchführen lassen, zumal da diese Verhandlungen infolge der gerade in diese Zeit fallenden Ferienbeurlaubungen längere Zeit hätten unterbrochen werden müssen. Herr StS Dr. Freisler sah die Angelegenheit damit als ausreichend aufgeklärt an.

Herr StS Dr. Freisler bat dann, ihm den Inhalt der beiden Entwürfe nochmals in großen Zügen vorzutragen und dabei namentlich die in dem REM streitig gebliebenen Punkte hervorzuheben. Herr Min. Rat Dr. Vogels richtete seinen Vortrag entsprechend ein. Der Herr Staatssekretär billigte, ebenso wie es Herr Min. Dir. Schäfer bereits vorher getan hatte, in allen wesentlichen Punkten die von uns dem REM gegenüber eingenommene Haltung. Lediglich zu EHVfO § 6 Abs. 9 trat er dem Vorschlage des Entwurfs, daß die Geschäftsleitung beim REHG durch Verfügung vom REM und RJ[ustiz]M gemeinschaftlich getroffen werden sollte, nicht bei¹⁹. Es sei zwar notwendig, daß der Präsident des Gerichts das RJM im Innenverhältnis an diesen geschäftsleitenden Verfügungen beteilige, etwa in der Form, daß er diese im Entwurf dem RJM zur Geltendmachung etwaiger Bedenken mitteile. Es sei aber mit dem Ansehen eines Gerichtspräsidenten nicht wohl vereinbar, eine Abhängigkeit vom RJM nach außen hin in Erscheinung treten zu lassen. Er ermächtigte den Min. Dirig. Dr. L. Schäfer, in diesem Sinne mit Herrn MD Dr. Saure zu verhandeln.

Es wurde in Aussicht genommen, daß die streitigen Punkte zwischen Herrn StS Dr. Freisler und Herrn StS im REM Willikens am Donnerstag, den 19. 11. 36, besprochen werden sollten. Diese Besprechung kam jedoch nicht zustande, weil Herr StS Dr. Freisler am 19. und 20. 11. wegen Unpäßlichkeit nicht zum Dienst erscheinen konnte.

IV. Vortrag beim Herrn Minister.

¹⁶ Zu diesen s. im einzelnen unten Ziff. IV und Dok.-Abschn. b und c.

¹⁷ Abt. II des RJuM: Strafgeseztgebung, bäuerl. Recht. Leiter war MD E. Schäfer.

¹⁸ Vgl. Dok. Nrr. 26, 194 P. 2.

¹⁹ Der Entwurf der EHVfO (o. Anm. 2) bestimmte in § 6 *Einrichtung des Reichserbhofgerichts* unter Abs. 9: „Vor Beginn des Geschäftsjahrs verteilt der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz die Geschäfte auf die Senate und bestimmt, in welcher Reihenfolge die Mitglieder des Reichserbhofgerichts zu den Sitzungen heranzuziehen sind, und bezeichnet die regelmäßigen Vertreter der Vorsitzenden und Beisitzer.“

Am Donnerstag, den 19. 11. 1936, 17 Uhr, wurden die beiden Verordnungsentwürfe Herrn Minister Dr. Gürtner vorgetragen. Anwesend waren Herr Min. Dirig. Dr. Schäfer, Min. Rat Dr. Vogels und EHGR Dr. Hopp.

Auch der Herr Minister war mit den Entwürfen fast restlos einverstanden. Er machte jedoch bei EHRV²⁰ § 54 geltend, daß die dort vorgesehene Möglichkeit, die gesetzliche Anerbenfolge nach dem Erbfall in besonderen Fällen durch Anordnung der beiden Ministerien abzuändern, nur als Notbehelf für eine kurze Übergangszeit tragbar sei. Er könne sich mit einer Sperrzeit nur einverstanden erklären, wenn ihre Geltungsdauer befristet werde auf die Zeit bis zum 31. 12. 1938²¹.

Zu EHVfO § 6 Abs. 9 billigte er die von Herrn StS Dr. Freisler getroffenen Anordnungen (Verhandlungen auf der Grundlage, daß in der VO die Zuständigkeit des Präsidenten wiederhergestellt, dagegen interne Zusicherungen für die Beteiligung des RJM verlangt werde.) Beim Vortrag wurden die übrigen streitigen Punkte eingehend erörtert, namentlich EHRV § 17 Abs. 4 (Frage, ob man bei Ehegatten-Erbhöfen bei einem der Ehegatten lediglich von der Wirtschaftsfähigkeit und auch von der Ehrbarkeit absehen könne)²².

EHRV § 40 (Frage, ob für die Gewährung des Vollstreckungsschutzes bei Besitzungen, die erst nach der Beschlagnahme Erbhofeigenschaft erlangen, der Vollstreckungsschutz durch das A[nerben]G[ericht] oder, wie von uns vorgeschlagen, durch das Vollstreckungsgericht gewährt werden solle)²³.

EHVfO Abschn. 8, Unterabschn. 3 (Frage der Beibehaltung der Nutznießung)²⁴.

EHVfO §²⁵ (keine Zuständigkeit des Anerbengerichts für die Regelung von Streitigkeiten zwischen den Bauern und den Treuhändern).

Am Freitag, den 20. 11. 36, vormittags 10 Uhr, hatte Herr Minister den Herrn Min. Dirig. Dr. Schäfer nochmals in der Sache gehört und ihn gebeten, Herrn StS Willikens am 21. 11. 36, vorm. 10 Uhr, zu einer Besprechung zu Herrn Minister einzuladen.

Vogels 24/11

²⁰ In der Vorlage fälschlich: EHVfO.

²¹ § 54 EHRV *Zulassung einer Abweichung von der gesetzl. Anerbenfolge*, Abs. 1: „Falls die Kraft Gesetzes eingetretene Erbfolge in den Erbhof nach den besonderen Umständen des Falles zu einer als ungerecht und unbillig anzusehenden schweren Härte führen sollte, so kann der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft auf den binnen drei Monaten nach dem Erbfall zu stellenden Antrag des Landesbauernführers nach Anhörung des Erbhofgerichts mit Wirkung vom Erbfall ab einen anderen Anerbenberechtigten zum Anerben bestimmen.“ Die von Gürtner geforderte Befristung bis Ende 1938 ging in die endgült. Fassung als neuer Abs. 4 ein.

²² Entw. § 17 EHRV *Erbhöfe im Miteigentum von Ehegatten*, Abs. 4: „Auf Antrag eines der Ehegatten oder des Kreisbauernführers kann das Anerbengericht bestimmen, daß das Fehlen der Wirtschaftsfähigkeit eines der Ehegatten der Entstehung der Erbhofeigenschaft nicht entgegensteht. Das Anerbengericht darf dem Antrag nur entsprechen, wenn der andere Ehegatte voll wirtschaftsfähig ist und nach seiner Persönlichkeit die Gewähr dafür bietet, daß der Hof ordnungsgemäß bewirtschaftet wird. [...]“

²³ Entw. § 40 EHRV *Anfechtbare oder unwirksame Rechtsgeschäfte*: „(1) Ist durch eine Rechtsbehandlung, die der Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung unterliegt, bewirkt worden, daß ein erbhoffreies Grundstück Erbhofeigenschaft erlangt hat, so steht das Vollstreckungsverbot des § 38 des Gesetzes dem Anspruch des Anfechtungsberechtigten auf Duldung der Zwangsvollstreckung in das Grundstück nicht entgegen.

(2) Hat ein erbhoffreies Grundstück, nachdem es zum Zwecke der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung beschlagnahmt worden ist, durch ein Rechtsgeschäft des Schuldners Erbhofeigenschaft erlangt, so steht das Vollstreckungsverbot des § 38 des Gesetzes der Zwangsvollstreckung zugunsten derjenigen Gläubiger nicht entgegen, gegenüber denen das Rechtsgeschäft gemäß den Vorschriften des Zwangsversteigerungsgesetzes unwirksam ist.

(3) In den Fällen der Abs. 1, 2 bedarf der Zuschlag nicht der Zustimmung des Anerbengerichts.

(4) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht Ausnahmen von Abs. 1, 2 zulassen, wenn die Gewährung des Vollstreckungsschutzes unter Berücksichtigung der Grundgedanken des Reichserbhofgesetzes der Billigkeit entspricht. Das Vollstreckungsgericht soll vor der Entscheidung den Kreisbauernführer hören.“ – Zum zentralen Problem des Belastungsverbots und des Vollstreckungsschutzes u. Anm. 41.

²⁴ Dieser Unterabschnitt regelte in den §§ 85–94 EHVfO detailliert die Entziehung der Erbhofverwaltung und -nutznießung in den Fällen, in denen einem Erbhofeigner die Bauernfähigkeit aberkannt war oder er schuldhaft seinen Kreditverpflichtungen nicht nachkam: Auswahl und Einsetzung, Rechte und Pflichten des Nutzverwalters sowie dessen etwaige Bestimmung zum Anerben, Rechtsstellung des Eigentümers während der Nutzverwaltung.

²⁵ Leerstelle. Gemeint ist § 84 EHVfO, welcher das Verfahren bei Beendigung der gegen einen schlecht wirtschaftenden Erbhofbauern verhängten Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder regelte. Abs. 3 ließ die Beschwerde gegen einen Beendigungsbeschluß des Anerbengerichts oder gegen die Ablehnung eines Beendigungsantrags vor dem ordentl. Gericht zu.

c.: Chefbesprechung des Reichsministers Gürtner mit Staatssekretär Willikens am 21. November 1936 und nachfolgende Umarbeitungen*R 22/2199, Bl. 127–130 Vermerk des MR Vogels/RJuM²⁶*

Am 21. 11. 36 vormittags 10 Uhr erschien Staatssekretär Willikens vom REMin. in Begleitung der Ministerialdirektoren Harmening und Dr. Saure sowie des Reg[ierungs]R[ats] Johae. Zunächst empfing Herr Minister Dr. Gürtner nur den StS Willikens. Nach etwa einer dreiviertel Stunde begab sich dann der Minister mit den vier Herren vom REMin. sowie mit dem Herrn MinDgt. Dr. L. Schäfer in den grünen Salon und erörterte dort mit diesen Herren die noch streitigen Punkte aus den beiden Erbhofverordnungsentwürfen.

Die Besprechung hatte nach den Angaben, die Herr MinDgt. Dr. L. Schäfer den Sachbearbeitern gleich nach Beendigung der Sitzung machte, folgendes Ergebnis:

1. EHRV § 40 (Behandlung beschlagnahmter Besitzungen)²⁷.

MinDir. Harmening legte dar, es führe zu Unzuträglichkeiten, wenn das Reichserbhofgericht bei einer Besetzung die Erbhofeigenschaft bejahe, während das Vollstreckungsgericht die gegenteilige Meinung vertrete und Anstalten treffe, die Besetzung zu versteigern. Die VO müsse einen Weg vorsehen, um solche widersprechenden Entscheidungen in derselben Sache zu vermeiden. Die in unserem Entwurf des § 40 vorgeschlagene Regelung trage diesem Bedürfnis nicht genügend Rechnung. Herr Harmening bat daher zu bestimmen, daß in solchen Konfliktsfällen die Frage der Erbhofeigenschaft vom Anerbengericht zu entscheiden und daß das Vollstreckungsgericht an diese Entscheidung gebunden sei. Das Vollstreckungsgericht solle also das Verfahren aussetzen, um die Klärung der Erbhofgemeinschaft durch das Anerbenrecht herbeizuführen, bis dahin könne die Beschlagnahme weiterbestehen. Sobald aber die Erbhofeigenschaft durch das Anerbengericht beantragt sei, müsse das Vollstreckungsgericht die Beschlagnahme aufheben.

Der Herr Minister hat dieses Verlangen des MinDir. Harmening als berechtigt anerkannt aus der Erwägung, daß Streitigkeiten der Gerichte untereinander nicht geduldet werden könnten. Es sei in einem solchen Falle nicht so wichtig, welches Gericht die Entscheidungen treffe, nötig sei aber, daß eines von den beiden Gerichten solche Fragen endgültig entscheiden könne. Angesichts der sonstigen Zuständigkeit der Anerbengerichte lasse es sich vertreten, daß die Fragen der Erbhofeigenschaft auch in solchen Konfliktsfällen vom Anerbengericht entschieden werden.

2. EHRV § 17 Abs. 4 (Bauernfähigkeit bei Ehegattenerbhöfen)²⁸.

MinDir Dr. Saure erklärte: Der Vorschlag des Entwurfs, daß man bei einem der Ehegatten lediglich vom Erfordernis der Wirtschaftsfähigkeit absehen könne, sei nicht ausreichend. Er erwähnte einen Fall, wo der Hof einem Ehepaar zum Miteigentum gehört. Der Mann habe seit vielen Jahren den Hof verlassen, kümmerge sich nicht mehr um die Familie, sei Landstreicher geworden. Dieser Mann sei nicht wirtschaftsfähig, aber auch nicht ehrbar. Die Frau bewirtschaftet den Hof mit den Kindern ordnungsgemäß. Hier könne man das Besitztum nur dann zum Erbhof machen, wenn das Gesetz das Gericht ermächtigt, auch von dem Erfordernis der Ehrbarkeit abzusehen. Er bat daher den Verordnungsentwurf dahin zu ändern, daß das Wort Wirtschaftsfähigkeit durch Bauernfähigkeit ersetzt wird. Der Minister billigte auch dieses Verlangen. MinDgt. Dr. Schäfer bemerkte noch, daß man wohl Vorsorge dafür treffen müsse, daß in einem solchen Fall dem nichtbauernfähigen Eigen-

²⁶ Parallel-Vm. des EHGR Hopp über das Besprechungsergebnis in: R 22/2199, Bl. 123–126.

²⁷ S. o. Anm. 23.

²⁸ S. o. Anm. 22.

tümer alsbald die Verwaltung und Nutznießung des Hofes genommen und auf die Ehefrau übertragen werde. Zu erwägen sei, ob man nicht gleich von Gesetzes wegen bestimmen soll, daß in einem solchen Fall der nichtbauernfähige Eigentümer ohne weiteres als abgemeiert zu gelten habe.

3. EHRV § 54 (Härteklausel)²⁹.

Der Herr Minister legte dar, daß er sich zu einer Abänderung der gesetzlichen Anerbenfolge im Einzelfalle nur schwer entschließen könne. Er halte den § 54 des Entwurfes nur für eine kurze Übergangszeit, die bis zu 31. 12. 1938 zu bemessen sei, tragbar. In der Zwischenzeit könne in geeigneter Weise durch Aufklärung dafür gesorgt werden, daß die Bauern ihre Scheu vor dem Testieren aufgeben.

In dem Zusammenhang regte MinDgt. Dr. Schäfer an, man möge vorsehen, daß der Bauer die Bestimmung des Anerben außer durch Testament oder Erbvertrag auch durch eine bloße Erklärung zu Protokoll des Anerbengerichts aussprechen könne. Dieser Vorschlag wurde angenommen.

4. EHVfO 8. Abschnitt, 3. Unterabschnitt (Nutzverwaltung)³⁰.

MinDir. Dr. Saure legte dar, daß der dritte Unter[ab]schnitt des 8. Abschnitts der EHVfO überflüssig geworden sei, nachdem man die beiden neuen Formen der Wirtschaftsüberwachung und der Wirtschaftsführung gefunden habe³¹. Es diene zur Vereinfachung der ganzen Regelung, wenn man die wenig glückliche Einrichtung der Nutzverwaltung ganz fortfallen lasse.

Der Herr Minister hielt dem entgegen, daß es doch Fälle gebe, in denen die Nutzverwaltung das richtige Mittel sei, um auf dem Hof Ordnung zu schaffen. Außerdem sei es kaum angängig, eine Einrichtung, die als regelmäßige Form der Abmeierung im REG vorgesehen ist³², durch eine Durchführungsverordnung völlig zu beseitigen.

Herr MinDir. Dr. Saure erklärte sich schließlich damit einverstanden, daß der 3. Unterabschnitt, so wie er jetzt entworfen ist, bestehen bleibt³³.

5. EHVfO § 84 (Zuständigkeit für Streitigkeiten zwischen Bauer und Treuhänder)³⁴.

Der Herr Minister legte gegenüber dem Verlangen des MinDir. Dr. Saure, daß das Anerbengericht für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Bauern und den Treuhändern zuständig sein sollte, unsere Bedenken dar. Diese gehen dahin, daß diese Streitigkeiten vom Berufsrichter besser erledigt werden können als von Laienrichtern; denn es handelt sich um schwierige rechtliche Fragen und nicht so sehr um die Würdigung tatsächlicher Verhältnisse. Außerdem könne man nicht den Anerbengerichtsvorsitzenden, der für die Beaufsichtigung des Treuhänders verantwortlich sei, zum Richter darüber machen, ob er diese Aufsicht ordnungsgemäß geführt habe. Ein richtig empfindender Anerbengerichtsvorsitzender werde sich in einem solchen Falle stets für befangen erklären, und hierauf müsse man auch bei der Abgrenzung der Zuständigkeit Rücksicht nehmen.

MinDir. Dr. Saure erkannte diese Bedenken als berechtigt an und begnügte sich mit der Bitte, der Reichsjustizminister möge in einer Verwaltungsverfügung den Prozeßgerichten nahelegen, in solchen Fällen dem Kreisbauernführer Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

²⁹ S. o. Anm. 21.

³⁰ S. o. Anm. 24.

³¹ Abschn. 8 der EHVfO *Verfahren gegen einen schlecht wirtschaftenden oder bauernunfähigen Erbhofeigentümer* führte in den Unterabschn. 1 und 2 als neue Zwangsmaßnahmen die Anordnung der Wirtschaftsüberwachung durch einen Vertrauensmann des Landesbauernführers sowie die Verhängung der Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder ein.

³² Vgl. Dok. Nr. 120 Anm. 4.

³³ In dem Vm. Hopps (o. Anm. 26) findet sich hier der Zusatz: „Die Vertreter des Reichsernährungsministeriums behielten sich vor, auf den Gedanken einer Eigentumsentziehung zurückzukommen, falls die neuen Vorschriften sich wiederum als unzureichend erweisen sollten.“

³⁴ S. o. Anm. 25.

6. EHVfO § 6 (Geschäftsleitende Verfügungen beim Reichserbhofgericht)³⁵.

Der Herr Minister teilte Herrn MinDir. Dr. Saure mit, daß wir damit einverstanden sind, daß im § 6 Abs. 9 die Zuständigkeit des Präsidenten des REHG zum Erlaß der geschäftsleitenden Verfügungen wiederhergestellt wird. Der Herr Minister erwartet aber, daß der Präsident ihm jeweils vor Erlaß solcher Anordnungen Gelegenheit gibt, etwaige Bedenken gegen die in Aussicht genommene Änderung zu äußern. Das läuft also darauf hinaus, daß solche Anordnungen uns rechtzeitig vorher im Entwurf mitgeteilt werden müssen, damit wir gegebenenfalls eine Änderung anregen können.

MinDir. Dr. Saure erklärte hierzu, daß Herr Minister Darré bereits strenge Weisungen, in diesem Sinne vorzugehen, erteilt habe.

Der Vorschlag in § 6 Abs. 4, wonach die haupt- und nebenamtlichen Mitglieder des RE[H]G untereinander gleichen Rang haben und daß ihr Dienstalder sich nach dem Tage der Einstellung richten solle, wurde zurückgestellt, da Herr MinDir. Dr. Saure erklärte, daß hierfür Herr Vizepräsident Harmening zuständig sei, der aber zu dieser Zeit den Beratungsraum bereits verlassen hatte. Der Punkt wurde zurückgestellt und soll am Montag, den 23. 11. vormittags 11 Uhr in einer Besprechung zwischen Herrn Minister Dr. Gürtner und Herrn MinDir. Harmening geklärt werden.

7. Neuer selbständiger Beschwerdegrund.

MinDir. Dr. Saure erklärte: Es habe sich bei den Beratungen des REHG als mißlich erwiesen, daß dem Reichserbhofgericht eine sachliche Nachprüfung der Vorentscheidungen beim Fehlen eines neuen selbständigen Beschwerdegrundes auch dann verwehrt sei, wenn die Vorentscheidungen offenbar unrichtig seien. Man solle daher dem REHG die Befugnis geben, in besonderen Ausnahmefällen sich über das Fehlen eines neuen selbständigen Beschwerdegrundes hinwegzusetzen. Eine ähnliche Vorschrift sei ja auch in dem Entwurf einer Strafprozeßordnung für das Revisionsgericht vorgesehen. Herr Minister erklärte sich mit dieser Anregung einverstanden.

Es wurde eine Vorschrift etwa folgenden Inhalts in Aussicht genommen: Das REHG kann eine nach § 49 Abs. 4 REG unzulässige Beschwerde gleichwohl zulassen, wenn besondere Umstände eine nochmalige Prüfung der Sache als erforderlich erscheinen lassen.

Herr MinDgt. Dr. Schäfer erklärte am 21. 11., als er das Ergebnis der vorerwähnten Chefbesprechung dem Sachbearbeiter mitteilte, er denke sich die Weiterführung des Punktes 6 etwa wie folgt: Einige Wochen vor Beginn des neuen Geschäftsjahres soll der RJM an den Präsidenten des REHG unter Bezugnahme auf die in der Chefbesprechung gemachten Zusagen schreiben und ihn bitten, die für das nächste Geschäftsjahr in Aussicht genommene Geschäftsverteilung dem RJM rechtzeitig vor der endgültigen Festlegung mitzuteilen. Das Schreiben könnte etwa folgenden Wortlaut haben: Mit Rücksicht auf das große Interesse, das ich an der Rechtsprechung des Reichserbhofgerichts habe, ist mir in der Besprechung vom 21. 11. 36 zugesagt worden, daß mir Gelegenheit gegeben werde, etwaige Bedenken gegen die bei dem Reichserbhofgericht in Aussicht genommene Geschäftsverteilung vorher geltend zu machen. Ich wäre daher dankbar, wenn Sie mir mitteilen wollten, in welcher Weise im nächsten Geschäftsjahr die Geschäfte verteilt werden sollen.

Am Nachmittag des 21. 11. 36 habe ich die in der Chefbesprechung beschlossenen Änderungen entworfen. Mit diesem abgeänderten Entwurf habe ich mich am Sonntag, den 22. 11. in die Wohnung des Herrn MinDgt. Dr. Schäfer begeben. Er hat die Änderungen gebilligt und versprochen, Herrn StS Dr. Freisler, mit dem er am Sonntag Nachmittag zur Beratung der Begründung des Strafgesetzesentwurfs nach Bansin gefahren ist, über den Sachstand zu unterrichten.

³⁶Am 23. 11. vorm. hat die Besprechung Gürtner–Harmening stattgefunden. Am 23. 11. nachm. habe ich Herrn Minister die Änderungen vorgetragen, die sich aus dem Ergebnis der Erörterung vom 21. 11. ergeben³⁷.

³⁵ S. o. Anm. 19.

³⁶ Der folgende Absatz hs. ergänzt.

Vogels 24/11

d.: Verhandlungen des Erbhofgerichtsrats Hopp im Braunen Haus in München am 24. November 1936

R 22/2199, Bl. 310–312 Vermerk des EHGR Hopp/RJuM

Zwecks Herbeiführung der Zustimmung des Stellvertreters des Führers zu den neuen Erbhofrechtsverordnungen habe ich mich am 23. November abends nach München begeben, wo ich am 24. mit den Herren des Ministeriums Heß verhandelt habe. Die Besprechungen dauerten von ½9 Uhr früh bis 17½ Uhr nachmittags. Beteiligt waren: Regierungsrat *Dr. Bärmann* als Abteilungsleiter, Assessor *Dr. Heimhardt* als Sachbearbeiter (früher im Reichsernährungsministerium tätig) und abschließend auch Ministerialdirektor *Sommer* als Hauptamtsleiter.

Die Verhandlungen wurden in der Weise geführt, daß ich die neuen Vorschriften, die die Entwürfe über die bisherigen Verordnungen hinaus enthalten, begründete und anschließend Fragen, die mir hinsichtlich der Tragweite dieser Bestimmungen oder ihrer Anwendungsmöglichkeit auf bestimmte Einzelfälle gestellt wurden, beantwortete.

Im allgemeinen wird der Inhalt der beiden Verordnungen vom Ministerium des Stellvertreters des Führers begrüßt. Man sieht sowohl in der Zusammenfassung der gesamten Vorschriften wie auch in den hinzugekommenen ergänzenden Bestimmungen einen wichtigen Fortschritt; einmal weil die Neuordnung die Übersichtlichkeit des Stoffes erhöht, andererseits weil die neu aufgenommenen ergänzenden Vorschriften gerade den Notwendigkeiten Rechnung tragen, die nach dem Inhalt zahlreicher Einzeleingaben die Dienststellen der Partei immer wieder beschäftigen. Besonders begrüßt wurden die Bestimmungen über die Neubildung von Ehegattenerbhöfen (EHRV §§17, 18) und die Härteklausele des § 54 EHRV, schließlich auch die mannigfachen Zugeständnisse hinsichtlich der Anerbenfolge bei Ehegattenerbhöfen.

Bedenken wurden hinsichtlich folgender Punkte erhoben:

1. § 21 EHRV³⁸: Die Regelung erschien den Herren als eine wenig erfreuliche Anomalie, die besonders deshalb unerwünscht sei, weil sie ein alleiniges Bestimmungsrecht der Ehefrau *unter Betonung der Nichtmitwirkung des Mannes* in den Vordergrund stelle. Sie hätten eine Regelung über ein freies richterliches Gestaltungsrecht, das von einem solchen Testament der Ehefrau unabhängig sei, lieber gesehen.

Min. Dir. Sommer entschied schließlich, daß die obwaltenden Bedenken nicht weiter verfolgt werden sollten, um eine sofortige Verabschiedung der Verordnung nicht zu erschweren.

2. Die Bestimmung des § 24 EHRV, die die Bauernfähigkeit des überlebenden Ehegatten bei der fortgesetzten Gütergemeinschaft verlangt³⁹, erschien den Herren unerwünscht im Hinblick auf die

³⁷ Neufassung einzelner Paragraphen nach dem Ergebnis der Chefbesprechung vom 21. 11.: R 22/2199, Bl. 131–134.

³⁸ § 21 EHRV *Recht der Ehefrau, in besonderen Fällen den Anerben einseitig zu bestimmen*, Abs. 1: „Hat die Ehefrau den wirtschaftlich bedeutenderen Teil des den Erbhof bildenden Besitzes in die Ehe eingebracht, so kann sie, solange sie nicht durch eine gemeinschaftliche Verfügung von Todes wegen gebunden ist, mit Zustimmung des Anerbengerichts auch ohne Mitwirkung des Mannes bestimmen, daß sie selbst Anerbin des Mannes sein soll, oder daß der Hof beim Tode des Mannes oder bei ihrem eigenen Vorversterben an eine Person als Anerben fallen soll, die nach dem Reichserbhofgesetz als Anerbe des einen oder des anderen Ehegatten bestimmt werden könnte.“

³⁹ Entw. §24 (1) EHRV: „Gehört eine Besizung [...] zum Gesamtgut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft, so ist sie vom Inkrafttreten des Gesetzes ab Erbhof. Die Entstehung der Erbhofeigenschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß nicht alle anteils-

Möglichkeit, daß in einem solchen Falle die Erbhofeigenschaft an der Person dieses einen Ehegatten scheitern könne, obwohl tüchtige Kinder vorhanden seien. Man ließ das Bedenken fallen auf meinen Hinweis, daß die Vorschrift nur die Ergebnisse der Rechtsprechung und die auch im Schrifttum herrschende Ansicht festlege und daß ihre Hauptbedeutung in der Vergangenheit liege. Da künftig die fortgesetzte Gütergemeinschaft als Träger neu entstehender Erbhöfe nicht mehr in Betracht kommt, erklärte man sich auch in diesem Punkte mit der Fassung des Entwurfs einverstanden.

3. Starke Bedenken wurden gegenüber § 37 EHRV⁴⁰ geltend gemacht im Hinblick auf die möglichen kreditpolitischen Auswirkungen dieses weitgehenden Vollstreckungsschutzes. Man ließ aber auch dieses Bedenken fallen mit Rücksicht darauf, daß die Haltung der Rechtsprechung eine gesetzliche Lösung der Frage notwendig macht.

Unabhängig hiervon wurde betont, daß die allgemeine Frage der Kreditbeschaffung für Erbhöfe einstweilen noch immer als offen angesehen werden müßte und dringlich einer positiven Lösung bedürfe, besonders im Hinblick auf die Notwendigkeit der Ausstattung weicher Erben. Es müßten Wege gefunden werden, um im Zusammenwirken aller beteiligten Ressorts hier bald grundsätzliche Abhilfe zu schaffen. Dr. Bärmann hob hervor, daß diese Frage niemals gegen das Reichsernährungsministerium, sondern nur im engsten Zusammenwirken mit ihm in Angriff genommen werden dürfe⁴¹.

4. Bedenken wurden weiterhin geäußert, weil § 62 EHRV das Beschwerderecht des Anerben in den in Abs. 1 genannten Fällen ausschließe⁴². Ich habe auf die unerwünschten Folgen einer abweichenden Regelung (Gefahr der Störung des Familienfriedens, weil ein Bauer sich nicht von dem Anerben förmlich dreinreden lassen wolle; Erschütterung der Rechtsprechung, die bereits jetzt nach diesen Grundsätzen verfährt) hingewiesen. Hierauf ließ man auch dieses Bedenken fallen.

berechtigten Abkömmlinge bauernfähig sind; jedoch muß der überlebende Ehegatte und mindestens einer der anteilsberechtigten Abkömmlinge bauernfähig sein.“

⁴⁰ Entw. § 37 EHRV *Vollstreckung in Forderungen*: „(1) Die Zwangsvollstreckung in Forderungen, die dem Bauern aus dem Verkauf von Erzeugnissen des Erbhofs, oder in Miet- oder Pachtzinsforderungen, die dem Bauern aus der Vermietung oder Verpachtung von Erbhofgrundstücken zustehen, unterliegt folgenden Beschränkungen.

(2) Die Pfändung ist auf Antrag des Bauern vom Vollstreckungsgericht (im Verwaltungszwangsverfahren von der Vollstreckungsbehörde) insoweit aufzuheben, als der Bauer die Einkünfte braucht, um sich und seine Familie zu ernähren und zu bekleiden sowie den Wirtschaftsablauf des Hofes zu erhalten.

(3) Die Voraussetzungen des Abs. 2 sind insbesondere insoweit nicht erfüllt, als der Bauer den vorbezeichneten Bedarf unmittelbar aus den Erzeugnissen des Hofes entnehmen (§ 2 Abs. 2, § 39 Abs. 1 des Gesetzes) oder aus sonstigen Einkünften decken kann.“

⁴¹ Die enormen Schwierigkeiten der Kreditbeschaffung für Erbhöfe resultierten aus dem weitgehenden Schuldnerschutz, konkret dem Verbot der Belastbarkeit und Veräußerung wie auch – im Falle der Überschuldung – der Zwangsversteigerung eines Erbhofs. Die 8. DVO zur landwirtschaftl. Schuldenregelung vom 20. 6. 1936 (RGBl. I S. 496) hatte für den Fall der Überschuldung von Erbhöfen eine generelle Halbierung der Schulden verfügt; kam es zum Zwangsvergleich, wurden die nicht mündelsicheren Forderungen um weitere 20% gemindert und die Gläubiger über den Restwert mit Ablösungsschuldverschreibungen abgefunden. Die mündelsicheren Forderungen hatte der Bauer im Wege einer Entschuldungsrente über eine Laufzeit von 52 Jahren abzahlen. Näheres s. R 43 II/223a, Bl. 9; R 22/2257. Vgl. auch die Ausführungen zum landwirtschaftl. Kreditwesen im Bericht der RBk zur Lage der dt. Landwirtschaft im Jahr 1936 vom 7. 6. 1937, in: R 2501/6799, Bl. 129–134.

Die fehlende Vollstreckbarkeit in die Erbhöfe hatte den RWiM bereits 1935 veranlaßt, den seiner Aufsicht unterstehenden Sparkassen und Pfandbriefinstituten die Hergabe von Erbhof-Hypotheken zu untersagen. 1937 schaltete sich Göring ein, dem es auf die verstärkte Investitionsfähigkeit der Erbhöfe im Interesse des VJP ankam, und bat Gürtner um Vermittlung zwischen REM und RWiM. Die in der Folge gepflogenen Verhandlungen mündeten im April 1939 in den Entwurf einer „VO zur Ergänzung der ErbhofverfahrensO“. Er sah als Kernstück ein Antragsrecht des Gläubigers auf Maßnahmen nach Abschn. 8 der EHVfO vor (Wirtschaftsüberwachung des Erbhofs bis zur Zwangsveräußerung). In wechselvollen Besprechungen wurde der Entwurf bis zur Vollzugsreife gefördert, ehe man ihn im Nov. 1941 z. d. A. legte: Während des Krieges, so räumte das REM ein, bestehe für den Bauern kein Kreditbedarf, weil er sich für das Geld ohnehin keine Landmaschinen, Baustoffe u. dgl. kaufen könne. – Entwürfe und einschläg. Aktenmaterial in: R 22/2258 und 2259. Zum Gesamtproblem: GRUNDMANN S. 48 f., 89–101.

⁴² Gemeint ist der Entw. von § 62 EHVfO, dessen Abs. 1 lautete: „Den Anerbenberechtigten als solchen steht ein Beschwerderecht gegenüber der Genehmigung einer Belastung des Erbhofs überhaupt nicht und gegenüber der Genehmigung einer Veräußerung, Teilung oder Verpachtung des Erbhofs oder von Erbhofgrundstücken nur insoweit zu, als sich dies aus den nachstehenden Absätzen ergibt.“

5. Bedauert wurde die vorgesehene Beschränkung der Geltungsdauer der Härteklause in § 54 Abs. 4. Ich habe die Gründe, die zu der jetzigen Fassung des Paragraphen und zur Einfügung des Abs. 4 (Außerkräfttreten am 31. 12. 1938) geführt haben, entwickelt. Der Hinweis auf die Möglichkeit, daß die Vorschrift des § 54 einen Berufungsfall für das allgemeine Erbrecht schaffen könne, führte schließlich dazu, daß Min. Dir. Sommer erklärte, er wolle auf der weiteren Verfolgung der Sache nicht bestehen, um die Verabschiedung der Entwürfe nicht zu erschweren.

6. Daß § 4 Abs. 2 EHVfO den Eid der Anerbenrichter nur in religiöser Form zulasse⁴³, wurde als „völlig unerträglich“ bezeichnet. Es gehe nicht an, dem Mennoniten etwa zuzugestehen, daß er überhaupt nicht zu schwören brauche, andererseits aber einen Nationalsozialisten zu zwingen, unter Anrufung Gottes zu schwören. Es würde das die Ausübung eines Gewissenszwanges bedeuten, der mit der nationalsozialistischen Auffassung unvereinbar sei. Wenn man sogar einen Amtswalter der Partei seinen Eid in nicht religiöser Form schwören lasse, so sei es ein Unding, den Anerbenrichter für sein vergleichsweise unbedeutendes Amt zum Eid unter Anrufung Gottes zu zwingen.

Ich habe ausgeführt, daß die Fassung des Entwurfs seit drei Jahren geltendes Recht sei⁴⁴ und daß von keiner Seite Schwierigkeiten berichtet worden seien; der Bauer habe nach aller Erfahrung den Wunsch, unter Anrufung Gottes zu schwören, weil er einen Eid ohne die religiöse Beteuerungsformel überhaupt nicht als Eid empfinde. Mir wurde darauf entgegengehalten, daß man keineswegs den religiösen Eid beseitigen wolle; es gehe aber nicht an, ihn zur allein möglichen Form zu machen. Die Frage sei so bedeutsam, daß trotz des Wunsches nach einer beschleunigten Verabschiedung der Entwürfe die Zustimmung von der Berücksichtigung dieser Forderung abhängig gemacht werden müsse. Ich habe darauf erklärt, daß ich ihre Berücksichtigung wohl noch für möglich halte. Darauf erwiderte Herr Min. Dir. Sommer, daß auf die Zuleitung eines berichtigten Stückes der Entwürfe verzichtet und die Zustimmung erteilt würde, in der Annahme, daß die Möglichkeit des nichtreligiösen Eides noch in den Entwurf hineingearbeitet werde.

Um die Berücksichtigung dieser Forderung noch vor der – für den 24. November abends angeordneten – Vorlegung des unterschrittsreifen Entwurfs an den Herrn Minister zu ermöglichen, habe ich anschließend noch von München aus an Herrn Ministerialrat Vogels entsprechend deponiert⁴⁵.

Min. Dir. Sommer behielt sich vor, einzelne der gegen die Entwürfe geltend gemachten Bedenken noch zum Gegenstand eines Schreibens an das Justizministerium zu machen, in dem hervorgehoben werden soll, daß von ihrer weiteren Verfolgung nur Abstand genommen werde, um die im Hinblick auf den Reichsbauerntag⁴⁶ wünschenswerte schnelle Verabschiedung der Verordnungen nicht unmöglich zu machen⁴⁷. *Er ermächtigte mich auf meine Bitte gleichwohl zu der Erklärung, daß schon jetzt der Veröffentlichung der Verordnungen im Reichsgesetzblatt seitens des Ministeriums des Stellvertreters des Führers zugestimmt werde, vorausgesetzt, daß die Möglichkeit des nichtreligiösen Eides noch vorgesehen werde*⁴⁸

⁴³ Entw. § 4 (2) EHVfO: „Jeder Anerbenrichter wird bei seiner ersten Dienstleistung im Anerbengericht auf die Dauer des Richteramts vereidigt. Der Vorsitzende des Anerbengerichts richtet an die zu Vereidigenden die Worte: ‚Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Anerbenrichters getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.‘ Der Anerbenrichter leistet den Eid, indem er die rechte Hand erhebt und die Worte spricht: ‚Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.‘“

⁴⁴ Außer durch das REG war die relig. Bekräftigung des Eides auch im Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht vom 20. 8. 1934 (RGBl. I S. 785) zwingend vorgeschrieben. Auf Weisung Hitlers konnte sie gemäß vertraul. RdErl. des RIM vom 12. 12. 1934 aber erlassen werden, wenn Gewissensgründe geltend gemacht wurden. Näheres s. ARH II/1, Nr. 22 Anm. 3, 4; II/2, FV 58*, 125*.

⁴⁵ Telegramm an Vogels, 24. 11. 1936: „Auch nichtreligiösen Eid vorsehen im übrigen zugestimmt – Hopp“. R 22/2199, Bl. 149.

⁴⁶ Der 4. Reichsbauerntag fand vom 22.–29. 11. 1936 in Goslar statt; s. SCHULTHESS 1936, S. 153 f.; DNB-Bericht: R 43 II/223a, Bl. 11–16. Die ErbhofrechtsVOen wurden dort aber noch nicht publik gemacht.

⁴⁷ StdF an RJuM, 3. 12. 1936: Zustimmung ohne weitere Forderungen; R 22/2199, Bl. 331.

⁴⁸ In der endgült. Fassung der EHVfO erhielt § 3 (neu) folg. zusätzl. Abs. 3: „Ist ein Anerbenrichter Mitglied einer Religionsgesellschaft, für die ein Gesetz den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, so wird die Abgabe einer Erklärung unter der Beteuerungsformel dieser Religionsgesellschaft der Eidesleistung gleichgeachtet. Erklärt der Aner-

Berlin, den 25. November 1936
Dr. Hopp

benrichter, daß er gegen die Eidesleistung in religiöser Form Bedenken habe, so ist der Eid unter Fortlassung der religiösen Beteuerung abzunehmen.“

Nach letzten redakt. Umarbeitungen Anfang Dez. 1936 (R 22/2199, Bl. 324–330, 334) und nach Zustimmung von REM Darré zu dieser Endfassung (ebd. Bl. 157–294) am 14. 12. (ebd. Bl. 466) wurden die *Erbhofrechtsverordnung (EHRV)* und die *Erbhofverfahrensordnung (EHVfO)* von den Ministern Gürtner und Darré am 21. 12. 1936 ausgefertigt (RGBl. I S. 1069, 1082). Pressenotiz zu beiden VOn s. R 43 II/223b, Bl. 4; R 22/2199, Bl. 495–502. Darstellung durch MR Vogels in: DJ 1937, S. 35–42 (EHRV), 66–71 (EHVfO).

Zitierhinweis

Nr. 175 Abschließende Behandlung der Entwürfe einer Erbhofrechtsverordnung und einer Erbhofverfahrensordnung. 14.–24. November 1936a. Vorlage des Ministerialdirektors Schäfer an Staatssekretär Freisler. 16. November 1936b. Verhandlungen des Reichsjustizministerium mit dem Reichsernährungsministerium vom 14. – 20. November 1936c. Chefbesprechung des Reichsministers Gürtner mit Staatssekretär Willikens am 21. November 1936 und nachfolgende Umarbeitung. Verhandlungen des Erbhofgerichtsrats Hopp im Braunen Haus in München am 24. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d175>